

1503312-46.2022.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: EVARISTO SOUZA DA SILVA
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 3ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 04/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos.

FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO está sendo acusado pela prática do crime de roubo majorado, consoante circunstâncias de tempo, de lugar e de modo descritas pormenorizadamente na peça inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo
Foro de Vinhedo
3ª Vara Judicial
Estrada da Boiada, Nº 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1503312-46.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503312-46.2022.8.26.0548
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVARISTO SOUZA DA SILVA

Vistos.

FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO está sendo acusado pela prática do crime de roubo majorado, consoante circunstâncias de tempo, de lugar e de modo descritas pormenorizadamente na peça inicial acusatória (fls. 94/96). A denúncia foi recebida (fls. 97/98), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 145/151). Em audiência de instrução foi colhida a prova oral, sendo o réu, na sequência, interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa pleiteou o reconhecimento de preliminar que acarreta nulidade, pois a guarda civil atuou de maneira ilícita, sem justa causa. No mérito, o réu não praticou o crime de roubo, mas apenas o de receptação. É o relatório. Fundamento. PRELIMINAR. A alegada nulidade não vinga. Se

é certo que a guarda municipal não pode atuar para suprir as funções da polícia judiciária, não menos certo é que ela está autorizada, consoante Lei 13.022/14 e CF, a agir para proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, podendo, ainda, para o cumprimento de seu mister, exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos do CTB. De acordo com tal diploma legislativo, especialmente seu artigo 280,§4º, qualquer servidor pode ser designado pela autoridade municipal para lavrar autuação de trânsito. Pois bem. Na espécie, os guardas municipais não estavam a realizar patrulhamento de rotina, tampouco operação de trânsito, restando afastada, destarte, a caracterização do fishing expedition. Foram chamados por populares para verificar, no âmbito dos logradouros municipais, movimentação atípica de veículos. Lá chegando, com o escopo de exercer seu mister legal e constitucional, viram um automóvel dando cavalo de pau e se evadindo do local, enquanto um caminhão trafegava em marcha-ré. Esse contexto fático demonstra, de maneira inexorável, a existência de suspeitas concretas (justa causa) que permitiam aos guardas municipais a atuação para verificação e proteção dos logradouros públicos municipais no que pertine ao trânsito local. Tanto que, ao abordar motorista do caminhão, ora réu, este teria admitido que o veículo seria produto de roubo, não restando ao guarda municipal senão a prisão em flagrante, sob pena de ele, agente municipal, praticar ilícito (artigo 319 do CP – prevaricação). Dessa forma, tenho por manifesta a ausência de qualquer ilicitude apta a caracterizar a aventada nulidade, motivo pelo qual a rejeito. MÉRITO. O pedido é procedente. A materialidade do crime de roubo está provada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência de fls. 08/14, bem como pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/23, laudo pericial de fls. 108/109 e pela prova oral produzida, os quais demonstram que das vítimas foram subtraídos caminhão e celular. A autoria também é inconteste. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o réu e pelo menos mais duas pessoas ainda não identificadas praticaram o delito que lhes é imputado, uma vez que subtraíram das vítimas, mediante grave ameaça, os bens descritos da denúncia. A vítima A. P. N. disse ser motorista de caminhão. Na data dos fatos, levava o caminhão de sua empresa, que estava carregado de tomates, para São Paulo. Trafegava pela Rodovia Anhanguera quando, cerca de 5km após o pedágio de Valinhos, um carro branco emparelhou com seu veículo e fez sinal para os pneus. Em virtude de no dia anterior realmente ter tido problemas com pneus, a vítima parou o automóvel para verificar. Nesse momento, por volta das 11h20min, parou um carro preto e dele desembarcou uma pessoa e anunciou o assalto. Falou para a vítima ficar com a cabeça baixa. Não lhe mostrou arma, mas fez menção de que portava uma. Foi levado para o interior do veículo preto com outras três pessoas, oportunidade em que seu celular foi tomado. Permaneceu sob a custódia dos bandidos por um bom tempo, sendo liberado por volta das 15 horas. Ato seguinte, solicitou auxílio em uma obra próxima e conseguiu fazer contato com a polícia. Não reconhece o réu, pois não sabe quem assumiu a condução do caminhão, tendo contato visual apenas com a pessoa que o abordou após desembarcar do carro preto. Eram pelo menos 4 (quatro) pessoas que participaram do assalto. Não recuperou o celular. Não viu arma. A testemunha Carlos Roberto, guarda municipal, disse que foi acionado para verificar movimentação atípica de veículos em logradouro municipal rural. Lá chegando, ele e sua equipe viram uma picape manobrando em cavalo de pau e se evadindo do local. Também viram um caminhão que trafegava em marcha-ré. Os membros de sua equipe foram tentar abordar a picape preta, enquanto a testemunha abordou o caminhão, oportunidade em que o motorista afirmou que o veículo era produto de roubo. O motorista disse que receberia cerca de R\$ 2.000,00 para dirigir o veículo. Havia bloqueadores de sinal de celular e de rádio no caminhão. Percebeu-se, também, que havia placa sobreposta. Retirada, descobriram a real identificação do automóvel. Reconhece o réu como o motorista do caminhão. A testemunha Cléber disse ter sido acionada para verificar o tráfego suspeito de caminhão em logradouro rural municipal. Lá chegando, ele e seu colega de corporação Renato perseguiram uma picape, que após visualizar as viaturas deu um cavalo de pau e se evadiu, enquanto o GCM Teodoro abordou o caminhão. Não tem detalhes da abordagem de Teodoro sobre o réu. Não conseguiram abordar os ocupantes do veículo. Existiam várias placas no

caminhão (verdadeira e adulterada) e bloqueadores de sinais (de celular, gps e rádio). A testemunha Carlos Renato de Barros apresentou relato semelhante ao de Cléber. O réu admitiu que conduzia o caminhão quando da abordagem por guardas civis. É chapa e faz bico de motorista. Por volta das 12h30min/13h José Maria se aproximou e perguntou se o réu poderia dirigir um caminhão, prometendo um dinheiro (cerca de R\$ 2.000,00). José Maria lhe disse que o caminhão seria produto de furto. Levou o automóvel ao local indicado e encontrou o veículo preto e o seguiu, chegando numa estrada de terra. Lá foi abordado pela guarda e admitiu ter ciência de que o caminhão era produto de furto. Não viu o que aconteceu com o veículo preto. Está muito arrependido. Eis a prova colhida e dela é possível extrair, com certeza, que o réu praticou o delito que lhe foi imputado. Como é cediço, em crimes de tal gravidade a palavra da vítima tem especial importância. Nesse sentido: "Prova. Testemunha. Palavra da vítima. Preponderância sobre a versão ofertada pelo acusado. Ocorrência. Valor probante de real valia e peso. Existência. Recurso não provido" (TJSP, Apelação Criminal nº 996.093-3/3, 9ª Câmara Criminal, rel. Sérgio Coelho, j. 19/12/07, vu, voto nº 3.640) - grifos nossos. "Prova. Palavra da vítima. Furto. Valor. Em sede de furto, inexistente razão para negar credibilidade à palavra insuspeita da vítima, pois ela não tem nenhum interesse escuso em incriminar pessoa inteiramente desconhecida, que nunca tinha visto antes". (RJTACRIM 42/130, 14ª Câmara, rel. Renê Ricupero). "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362). "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas das vítimas, máxime por encontrarem suporte nos testemunhos também insuspeitos dos policiais, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados". (Apelação Criminal, nº 1.083.530.3/9. Relator Des. Souza Nery. 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal. São Paulo, 07 de novembro de 2007). (grifos nossos). Ademais, em crimes patrimoniais há presunção de autoria quando o agente é encontrado na posse da res furtiva, invertendo-se o ônus probatório, cabendo apenas à parte demandada comprovar a origem lícita do bem. Nesse sentido: 0010446-93.2009.8.26.0019 Apelação Relator(a): Wilson Barreira Comarca: Americana Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 15/09/2011 Data de registro: 20/09/2011 Outros números: 104469320098260019 Ementa: Furto - Prova - Suficiência - Condenação mantida. Suficiente o acervo probatório composto por prova oral incriminadora, de rigor a manutenção do decreto condenatório. Furto - Apreensão de parte da ?res? em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da ?res? em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. 0002938-71.2006.8.26.0223 Apelação Relator(a): Renê Ricupero Comarca: Guarujá Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 14/07/2011 Data de registro: 19/07/2011 Outros números: 29387120068260223 Ementa: PROVA - Furto - Apreensão da res em poder do agente e outros indícios - Presunção de autoria e inversão do ônus probatório Ocorrência. A apreensão da res furtiva em poder do agente, corroborada por outros indícios de autoria, autoriza a sua condenação pelo crime de furto, se o acusado não apresenta justificativa inequívoca de que o bem foi ter às suas mãos por meio diverso da subtração. 0000920-66.2009.8.26.0516 Apelação Relator(a): Wilson Barreira Comarca: Aparecida Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 15/09/2011 Data de registro: 21/09/2011 Outros números: 9206620098260516 Ementa: Roubo - Apreensão da ?res? em poder dos acusados - Inversão do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da ?res? em poder dos acusados acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhes a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Maus antecedentes Processos em curso Não caracterização. A existência de processos criminais em andamento não justifica a exasperação da pena, a título de maus antecedentes, já que milita em favor dos réus a presunção de inocência. 0007778-14.2000.8.26.0457 Apelação Relator(a): Machado de Andrade Comarca: Pirassununga Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 17/03/2011 Data de registro: 22/03/2011 Outros números: 77781420008260457 Ementa:

Apelação Criminal ROUBO com emprego de arma de fogo - Autoria e materialidade delitiva demonstradas? Prova Vítima que reconheceu o réu como o autor do delito e confirmou o emprego de arma de fogo - Réu surpreendido na posse da res furtiva Inversão do ônus da prova Consumação Inversão da posse - Condenação mantida. Penas corretamente fixadas Pena-base no mínimo legal. Uma causa de aumento reconhecida Regime fechado - Sentença mantida Recurso desprovido. Na espécie, o réu não demonstrou a licitude de sua posse. Nesse contexto, além da palavra dos guardas civis e da vítima, o réu foi encontrado na posse da res furtiva o que, ao lado da não demonstração da licitude de sua posse e da admissão de que dirigia o caminhão, demonstra, à sociedade, a prática do delito de roubo. Não convence a alegação da defesa de que o réu não praticou o crime de roubo. Com efeito, ele não comprovou sua tese no sentido de que teria sido abordado por um tal de José Maria e que este, solicitando os préstimos de motorista, teria informado que o caminhão seria produto de furto. Não há a menor demonstração de que quisera praticar apenas do delito de receptação. Era ônus exclusivo do réu demonstrar a veracidade de suas afirmações, nos precisos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Contudo, o réu não se desincumbiu de seu mister, de modo que suas alegações restaram absolutamente isoladas no caso dos autos, pois alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Nesse sentido: TJSP 9146747-24.2004.8.26.0000 Apelação Criminal / PROCESSO SEM NATUREZA Relator(a): Carlos Biasotti Data de registro: 23/03/2007 Outros números: 0.484.529-3/6-00, 993.04.026204-6 Ementa: - É ponto elementar da ciência do Direito que o ônus da prova compete àquele que alega ("ônus probandi ei qui dicit"). Isto mesmo dispõe o Código de Processo Penal: "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156). Cai nas penas do estelionato, pela manifesta violação do princípio da boa-fé, o agente que paga mercadoria com cheque alheio falsificado. Não lhe serve de escusa o argumento de que recebeu o cheque a estranho, se o não comprovou "ad satiem", pois esta é comumente a defesa dos que, mediante fraude (falsificação), costumam induzir incautos a erro para obter vantagem ilícita (art. 171 do Cód. Penal). Veja que o contexto dos autos demonstra, em verdade, muito boa organização na ação delituosa, com manifesta divisão de tarefas entre os integrantes para se alcançar êxito na empreitada criminosa. Ressalto ser absolutamente inverossímil que o objeto material do delito (caminhão) já não tivesse condutor certo, pois isso implicaria reconhecer que o sucesso do roubo dependeria da participação - incerta - de terceiros (que seriam contratados após os fatos - um verdadeiro contrassenso!!!). O alegado desconhecimento do roubo asseverado pelo réu trata-se, em verdade, puramente de tese defensiva sem qualquer respaldo probatório. Como bem dito pela acusação, seria ingenuidade que o resultado da empreitada criminosa fosse entregue a alguém que não estaria participando ativamente do delito. Ademais, como bem observado pela Douta Promotora, o réu jamais poderia ter utilizado o GPS para chegar ao suposto local indicado por José Maria, uma vez que o veículo estava com diversos bloqueadores de sinal que impediriam a utilização do artefato. Assim, é certo que o réu estava previamente ajustado e agindo com os mesmos propósitos e desígnios com os outros meliantes. Tanto que, mesmo sem poder usar GPS, alcançou o local previamente combinado com os demais participantes da ação delituosa. Enfim, em que pese a tese defensiva, restou bem demonstrado que o réu praticou o delito de roubo conjuntamente com pelo menos mais duas pessoas não identificadas. Confirmo a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, bem como o de restrição à liberdade da vítima, pois esta permaneceu sob a custódia dos meliantes por longo lapso temporal (das 11h20min até às 15h). Passo a dosar a pena. Na primeira fase, verifico que o réu é primário e não possui nenhum antecedente. Tampouco há de reconhecer qualquer circunstância judicial negativa, pois o réu agiu com o dolo normal do tipo. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes (não houve confissão quanto ao delito de roubo), a pena permanece no patamar anterior. Na terceira fase, aumento a pena em 3/8, em razão das causas de aumento do concurso de pessoas e de restrição da liberdade da vítima. Nesse sentido: TJSP, 0092688-84.2007.8.26.0050, Apelação / Roubo Majorado, Relator(a): Machado de Andrade, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/12/2009, Data de registro: 20/01/2010, Outros números:

990.09.212283-5, Ementa: ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE. Condenação mantida. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Palavras da vítima corroboradas por outros elementos de provas. PENA. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE Fixadas das reprimendas nos mínimos legais, o acréscimo de 3/8 em razão do reconhecimento de duas causas de aumento não merece reparo. (...). Destarte, aumento a pena em 3/8, resultando em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Justifica-se o aumento nesse importe tendo em vista que, não obstante a ação tenha sido praticada por diversos meliantes, a subjugação da vítima por longo lapso temporal (fatos ocorreram pela manhã e o ofendido somente foi liberado por volta das 15h) não pode ser desconsiderada, sob risco de se equalizar situações díspares. Ademais, a longa custódia traz maior temor para a vítima na medida em que sua incolumidade, física e psíquica, continua a ser violentada ao longo do tempo. Seguindo os mesmos parâmetros, a pena de multa aumentada em 3/8 resulta em 13 (treze) dias-multa. Reconheço, ainda, o concurso formal, nos termos do artigo 70 do CP. De fato, mediante uma única ação foram dois os patrimônios jurídicos atingidos (propriedade de R. P. M., dono do caminhão, e A. P. N., proprietário do celular), de maneira que aumento a pena em um sexto, resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, que torno definitiva. As penas de multa, nos termos do artigo 72 do CP, devem ser somadas, resultando em 26 (vinte e seis) dias-multa. A pena de multa é fixada no mínimo, ante a ausência de informações concretas sobre a situação financeira do acusado. Tendo em vista o quantum da pena e o fato de o réu não ser reincidente, fixo o semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena. DECIDO. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente ação penal para CONDENAR o réu FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO à pena de 6 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso, em regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 157, §2º, II e V, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, pois não transcorrido lapso temporal necessário. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03. Entendo ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, pois além de inalterada a situação fático-jurídica, agora pesa contra o acusado sentença condenatória. Ademais, necessitando obter recursos financeiros, o réu aceita participar de empreitada criminosa. Se antes deste feito já estava difícil a obtenção de atividade laborativa lícita, agora com a presente condenação a situação do réu se complica ainda mais, de sorte que em liberdade, e ante as noticiadas doenças familiares, recorrerá novamente à prática de ilícitos para angariar recursos financeiros, tornando a violar a ordem pública. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se à Justiça Eleitoral. Autorizo a destruição do simulacro de arma de fogo. Expeça-se o necessário. Não demonstrada que a quantia apreendida com o réu fosse produto de crime, determino sua restituição ao demandado. Providencie-se. Os demais bens apreendidos foram utilizados para a prática delitiva. Por isso, determino seu perdimento em favor da União. Oficie-se. Por fim, gostaria de externar meus mais profundos agradecimentos à Dra. Luciana Netto Rigoni, MM. Juíza Coordenadora do DEECRIM da 4ª RAJ e Corregedora das respectivas unidades prisionais. Sem a pronta atuação da colega a audiência não teria sido realizada, uma vez que houve problema de comunicação junto ao CDP de Campinas. Encaminhe-se cópia desta sentença à nobre colega, bem como à E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que estes agradecimentos sejam anotados no prontuário da Douta Juíza, que com sua ímpar atuação colaborou para a realização da Justiça. PRIC.

Vinhedo, 02 de dezembro de 2022.